TUTELA DE SALUD – ACCIONANTE VIVIANA PRUEBA MUÑOZ

Señor

JUZGADO 998 CIVIL MUNICIPAL DE CHÍA (REPARTO)

E. S. D.

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: VIVIANA PRUEBA MUÑOZ

AGENCIADO: LILIANA EJEMPLO QUINTERO

ACCIONADA: EPS SALUD FICTICIA S.A.

VINCULADA: FUNDACIÓN HOSPITAL EJEMPLO

DERECHOS FUNDAMENTALES: Salud, vida digna y seguridad social

Viviana Prueba Muñoz, mayor de edad, identificada con C.C. 91.000.001, domiciliada en el municipio de Chía, en la Avenida Calle 00B N° 00-00, local 3, casa 3, barrio La Esperanza Ficticia, actuando como agente oficiosa de mi madre Liliana Ejemplo Quintero, identificada con C.C. 20.000.002, actúo en nombre propio y acudo ante su despacho para interponer ACCIÓN DE TUTELA contra EPS Salud Ficticia S.A. (ESF), por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.

HECHOS

PRIMERO. La cita de seguimiento en Fundación Hospital Ejemplo fue programada para el 5 feb. 2026; la clínica funciona en la Cr. 0A Bis A n.º 0A-01, interior 4 de Ibagué.

SEGUNDO. Cabe resaltar que Ejemplo su hija fue víctima de secuestro en 2024, circunstancia que agrava su estado emocional.

TERCERO. La EPS tiene registrado mi teléfono fijo (606) 000 0003 y mi celular 3140000004, pero nunca me han llamado.

CUARTO. Mi núcleo familiar depende de un ingreso mensual de $1.750.000, equivalente a menos de 2 SMMLV; vivo en el barrio Altos del Ejemplo de Chía.

QUINTO. Mi hermano Héctor Fabio Ficticio Barrera, identificado con C.C. 39.000.005, trabaja en Distribuidora Prueba y Cía. S. en C. (NIT 800.000.006-6) y no puede cotizarme como beneficiaria. Sobre este punto Prueba aportará las pruebas que se le requieran.

SEXTO. Para llegar a las citas debo desplazarme desde la vereda San Prueba, en jurisdicción de Chía, sin transporte público regular. Sobre este punto L. E. Q. aportará las pruebas que se le requieran.

SÉPTIMO. La afiliación de Ejemplo Quintero a la EPS Salud Ficticia está vigente desde el 05/09/2022 (código de afiliado 000000007).

OCTAVO. La vivienda, identificada con matrícula inmobiliaria No. 50C-00000008, es arrendada por Héctor Fabio Ficticio Barrera en un canon de $ 650.000 mensuales.

NOVENO. La línea de atención de ESF (PBX 607 000 0009 Ext. 102; correo notificaciones@eps-salud-ficticia.test) no resolvió mi caso.

DÉCIMO. El 13 de febrero de 2026 radiqué petición ante ESF con radicado No. E-2026-000170 y el número interno 123010, pero no obtuve respuesta. Debe tenerse en cuenta que Liliana Ejemplo Quintero ha actuado siempre de buena fe.

UNDÉCIMO. El traslado se hizo en el vehículo de placas AAA-010, de propiedad de Ficticio Barrera, porque la ambulancia de Taller Mecánico Ejemplo no llegó.

DUODÉCIMO. Solicito que cualquier reembolso se consigne en la cuenta de ahorros del Banco Prueba S.A. No. 000-000011-00, o a la llave Bre-B @prueba1. Nada de lo anterior fue discutido por LILIANA EJEMPLO QUINTERO en su momento.

DECIMOTERCERO. El veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026), en consulta de Radicado de reparto 05001-40-03-919-2021-00023-00 · ESF

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.

control, el especialista Ejemplo prescribió trasplante de médula ósea y generó la prescripción MIPRES 20260314000000000012. Por esa razón Liliana Ejemplo Quintero insiste en que lo ocurrido debe ser reparado.

DECIMOCUARTO. Ejemplo nació el 21 de febrero de 1945 y hoy tiene 81 años de edad. Debe tenerse en cuenta que Prueba Muñoz ha actuado siempre de buena fe.

DECIMOQUINTO. Para costear los traslados usé la tarjeta de crédito 4000-0000-0000-0135, que hoy está en mora. Debe tenerse en cuenta que Viviana Prueba Muñoz ha actuado siempre de buena fe.

DECIMOSEXTO. Según la historia clínica No. 20.000.002, Ejemplo Quintero fue diagnosticada con esclerosis múltiple (CIE-10 G35) en la Fundación Hospital Ejemplo.

DECIMOSÉPTIMO. Lo anterior consta en la declaración de Laura Camila Ficticia López, vecina del barrio Bella Vista Ficticia, quien presenció cuando Prueba negó la atención.

DECIMOCTAVO. Al presentar la orden en la sede de EPS Salud Ficticia, la funcionaria Elizabeth Ejemplo-Castro De la Cruz, quien se desempeña como subgerente científica de la entidad, informó que el servicio no sería autorizado porque supuestamente estaba excluido del plan. Debe tenerse en cuenta que Prueba ha actuado siempre de buena fe.

DECIMONOVENO. El costo particular es de 12 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

VIGÉSIMO. La cita de seguimiento en Fundación Hospital Ejemplo fue programada para el 28 ene. 2026; la clínica funciona en la Cra. 0A Bis A No. 0A-01, interior 4 de Ibagué.

VIGESIMOPRIMERO. Cabe resaltar que Ejemplo sufrió un accidente aéreo en el que murieron tres personas, circunstancia que agrava su estado emocional. Nada de lo anterior fue discutido por Ejemplo en su momento.

VIGESIMOSEGUNDO. La EPS tiene registrado mi teléfono fijo (606) 000 0003 y mi celular 3140000004, pero nunca me han llamado. Nada de lo anterior fue discutido por Prueba Muñoz en su momento.

VIGESIMOTERCERO. Trabajo como auxiliar en Distribuidora Prueba y Cía. S. en C. con un salario de un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500), lo que no me permite asumir costos adicionales.

VIGESIMOCUARTO. El empleador DISTRIBUIDORA PRUEBA Y CÍA. S. EN C., NIT 800 000 006-6, reportó a Ficticio Barrera como retirado del sistema. Así lo ha manifestado Ejemplo en varias ocasiones.

VIGESIMOQUINTO. Para llegar a las citas debo desplazarme desde la vereda La Ficticia, ubicada en el kilómetro 7 de la vía a Ibagué, sin transporte público regular. Sobre este punto Prueba aportará las pruebas que se le requieran.

VIGESIMOSEXTO. La afiliación de Ejemplo Quintero a la EPS Salud Ficticia está vigente desde el 18/06/2023 (código de afiliado 000000014).

VIGESIMOSÉPTIMO. La vivienda, identificada con matrícula inmobiliaria No. 50C-00000015, es arrendada por Héctor Fabio Ficticio Barrera en un canon de $ 650.000 mensuales.

VIGESIMOCTAVO. La línea de atención de ESF (PBX 607 000 0009 Ext. 102; correo NOTIFICACIONES@EPS-SALUD-FICTICIA.TEST) no resolvió mi caso.

VIGESIMONOVENO. El 15 de febrero de 2026 radiqué petición ante ESF con radicado No. E-2026-000303 y el número interno 123029, pero no obtuve respuesta.

TRIGÉSIMO. El traslado se hizo en el vehículo de placas XAA-016, de propiedad de Ficticio Barrera, porque la ambulancia de Taller Mecánico Ejemplo no llegó.

N.º 31. Solicito que cualquier reembolso se consigne en la cuenta de ahorros del Banco Prueba S.A. No. 000-000017-00, o a la llave Bre-B @prueba1. Así lo ha manifestado Radicado de reparto 05001-40-03-919-2021-00023-00 · ESF

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.

TUTELA DE SALUD – ACCIONANTE VIVIANA PRUEBA MUÑOZ

Liliana Ejemplo Quintero en varias ocasiones.

N.º 32. El veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), el doctor Gustavo Ejemplo López, médico tratante, con registro médico No. 000108, ordenó trasplante de médula ósea con autorización No. 2026000019. Así lo ha manifestado Ejemplo en varias ocasiones.

N.º 33. Ejemplo nació el 21 de febrero de 1945 y hoy tiene 81 años de edad. Nada de lo anterior fue discutido por Viviana Prueba Muñoz en su momento.

N.º 34. Para costear los traslados usé la tarjeta de crédito 4000 0000 0000 0203, que hoy está en mora. Sobre este punto Liliana Ejemplo Quintero aportará las pruebas que se le requieran.

N.º 35. Según la historia clínica No. 20.000.002, Ejemplo Quintero fue diagnosticada con esclerosis múltiple (CIE-10 G35) en la Fundación Hospital Ejemplo. Nada de lo anterior fue discutido por Viviana Prueba Muñoz en su momento.

N.º 36. Lo anterior consta en la declaración de Laura Camila Ficticia López, vecina del barrio La Prueba, quien presenció cuando Prueba negó la atención. Nada de lo anterior fue discutido por Prueba Muñoz en su momento.

N.º 37. Al presentar la orden en la sede de EPS Salud Ficticia, la funcionaria Elizabeth Ejemplo-Castro De la Cruz, quien se desempeña como coordinadora de auditoría médica de la entidad, informó que el servicio no sería autorizado porque supuestamente estaba excluido del plan.

N.º 38. El costo particular es de 12 millones de pesos mensuales, es decir, aproximadamente diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Nada de lo anterior fue discutido por Prueba Muñoz en su momento.

N.º 39. La cita de seguimiento en Fundación Hospital Ejemplo fue programada para el 25-II-2026; la clínica funciona en la Kr. 0A Bis A # 0A-01, interior 4 de Ibagué. Debe tenerse en cuenta que Viviana Prueba Muñoz ha actuado siempre de buena fe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Corte Constitucional ha reiterado, desde la Sentencia T-760 de 2008, que la salud es un derecho fundamental autónomo, y en la Sentencia T-597 de 1993 precisó los criterios para ordenar servicios no incluidos en el plan.

El artículo 49 de la Constitución Política y la Ley 1751 de 2015 garantizan el acceso oportuno; además, la Ley 820 de 2003 regula el trámite de las peticiones.

Como precedente invoco la Sentencia T-121 de 2015 y, en particular, el expediente T-9.000.004, donde se amparó un caso análogo.

Sobre la prestación de tratamientos de alto costo, la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con radicado 05001-31-03-968-2019-00021-00, recordó el principio de integralidad; ver también la Ley 2015 de 2020.

El Registro Único de Prestadores usa el código 110014003999 para el despacho de reparto y la actividad económica CIIU 8610, datos que no identifican a ninguna persona.

La Corte Constitucional ha reiterado, desde la Sentencia T-760 de 2008, que la salud es un derecho fundamental autónomo, y en la Sentencia T-121 de 2015 precisó los criterios para ordenar servicios no incluidos en el plan.

El artículo 49 de la Constitución Política y la Ley 1751 de 2015 garantizan el acceso oportuno; además, la Ley 361 de 1997 regula el trámite de las peticiones.

Como precedente invoco la Sentencia T-597 de 1993 y, en particular, el expediente T-9.000.004, donde se amparó un caso análogo.

Radicado de reparto 05001-40-03-919-2021-00023-00 · ESF

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.

TUTELA DE SALUD – ACCIONANTE VIVIANA PRUEBA MUÑOZ

PRETENSIONES

1. Tutelar los derechos fundamentales de Liliana Ejemplo Quintero;

2. Ordenar a ESF autorizar y entregar trasplante de médula ósea en un plazo máximo de 48 horas;

3. Ordenar el tratamiento integral de esclerosis múltiple;

4. Prevenir a EPS Salud Ficticia para que no vuelva a incurrir en esta conducta;

PRUEBAS

1. Copia de la cédula de ciudadanía de Prueba Muñoz.

2. Historia clínica de la Fundación Hospital Ejemplo con fecha 2026-01-02.

3. Orden médica y autorización pendiente de ESF.

NOTIFICACIONES

La accionante: Av. Calle 00B No. 00-00, local 3, casa 3, Chía (Cundinamarca); correo electrónico viviana.prueba@ejemplo.test; teléfono +57 314 000 0004.

La accionada: EPS Salud Ficticia S.A., NIT 860.000.022-2, en la Avenida Prueba 00 No. 00-00; correo notificaciones@eps-salud-ficticia.test.

Atentamente,

Viviana Prueba Muñoz

C.C. 91000001 de Ibagué

ANEXO. Actuaciones previas y datos complementarios

1. Actuaciones previas: expediente 25754/40/10/905/2025/00024/00 ante el Juzgado 993 Civil del Circuito de Palmira, iniciado el 27 jul. 2025; y el trámite con radicado 76520/41/10/980/2020/00025/00 ante el Juzgado 990 de Familia de Dosquebradas, iniciado el 5 ago. 2026; también la actuación 25899/41/03/996/2021/00026/00 ante el Juzgado 991 Laboral del Circuito de Envigado, iniciado el 9 dic. 2024; denuncia penal con CUI 73001-60-00-906-2023-00027.

2. Mi hijo Luis Eduardo Prueba Pacheco, el menor, identificado con T.I. 1.000.000.029, nació el 06/11/2011 y hoy tiene 15 años de edad; su historia clínica es la No. 1.000.000.029.

3. Mi hijo Pedro Pablo Ficticio Quintero, el menor, identificado con NIP 12092700031, nació el 27 de septiembre de 2012 y hoy tiene 14 años de edad; su historia clínica es la No. 12.092.700.031.

4. La señora Adriana Ficticia Salazar, funcionaria extranjera con carné diplomático No. CD-000033, fue citada como testigo el 14 de febrero de 2026.

5. La Paola Andrea Prueba Giraldo menor, la menor, registro civil de nacimiento NUIP 1.000.000.035, nació el 9 de octubre de 2014.

6. La vivienda queda en Calamar, Bolívar.

7. Referencias administrativas sin datos personales: código de despacho 050014003997; actividad económica CIIU 4752.

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.

Radicado de reparto 05001-40-03-919-2021-00023-00 · ESF

Documento ficticio para pruebas de Sig-Low.